

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 354/2530 นายปรีชา โคตรคำ
นางหนูพร เวียงซ้าย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653, มาตรา 680

ป.รษฎากร มาตรา 118

ประมวลรษฎากร มาตรา 118 มิได้บังคับให้ปิดและขีดฆ่าอากรแสตมป์ในขณะที่
ทำสัญญา ดังนั้น แม้มิได้ปิดและขีดฆ่าอากรแสตมป์มาแต่แรกในขณะที่ทำสัญญา แต่
เมื่อได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนและขีดฆ่าแล้วในขณะที่ฟ้องคดีนี้ก็รับฟังเป็นพยาน
หลักฐานในคดีได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ภูเงินโจทก์ ๘๐,๐๐๐ บาท ตกลงให้ดอกเบี้ยร้อยละ
๑๕ ต่อปี จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้าประกัน ตามสัญญาภูเงินและสัญญาค้าประกันท้ายฟ้อง
จำเลยทั้งสองไม่ชำระคืนแก่โจทก์ตามกำหนดจำเลยค้างชำระดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็น
เงิน ๓,๐๐๐ บาท ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๘๓,๐๐๐ บาทแก่โจทก์ หากจำเลย
ที่ ๑ ไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยที่ ๒ ชำระแทนจนครบ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า สัญญากู้และสัญญาค้ำประกันตามเอกสาร
หมายเลข จ.๑, จ.๒ ได้ปิดฆ่าอากรแสตมป์ในภายหลังถือได้ว่ามิได้ปิดอากรแสตมป์โดย
บริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๐๓ การที่โจทก์ปิดอากรแสตมป์และฆ่าอากร
แสตมป์เองในภายหลังไม่อาจรับฟังเอกสารดังกล่าวเป็นพยานได้พิพากษายกฟ้อง
โจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินแก่โจทก์จำนวน ๘๓,๐๐๐
บาท หากจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระก็ให้จำเลยที่ ๒ ชำระแทนจนครบ ให้จำเลยทั้งสองร่วม
กันใช้ดอกเบี้ยแก่โจทก์ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท นับแต่วัน
ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า จำเลยทั้งสองฎีกาว่าหนังสือสัญญากู้และ
หนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.๑, จ.๒ ปิดอากรแสตมป์และปิดฆ่าใน
ขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้มีได้ปิดและปิดฆ่าในขณะที่ทำสัญญา จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐาน
ไม่ได้นั้นเห็นว่าประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๑๘ บัญญัติว่า "ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์
บริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดี
แพ่งไม่ได้ จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจำนวนตามอัตราในบัญชีท้าย
หมวดนี้และปิดฆ่าแล้ว ฯลฯ" ตามบทบัญญัติดังกล่าวหาได้บังคับให้ปิดและปิดฆ่า
อากรแสตมป์ในขณะที่ทำสัญญาไม่ ดังนี้ แม้มิได้ปิดและปิดฆ่าอากรแสตมป์มาแต่แรก
ในขณะที่ทำสัญญา แต่เมื่อได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนและปิดฆ่าแล้วในขณะที่ฟ้องคดีนี้
ก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีได้ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด - นายสุวิทย์ นรนุตกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายสุภาส เลิศฤทธิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ